CÔNG TY TNHH MTV TM DV MAY MẶC RỒNG
35/19/8 Phan Văn Hớn, KP4, P.Tân Thới Nhất, Q12, TPHCM
Số: HĐLĐ 2021/12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 12, ngày 05 tháng 01 năm 2021

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, Một bên là người sử dụng lao động (NSDLĐ): Bà **NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM**
Quốc Tịch: Việt Nam
Số CMND/Hộ chiếu: 025117932 cấp ngày: 30/06/2009 tại: CA TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3636 8814 - 0907980436
Đại diện cho CÔNG TY TNHH MTV TM DV MAY MẶC RỒNG Chức vụ : PHÓ GIÁM ĐỐC
Địa chỉ: 35/19/8 Phan Văn Hớn, KP4, P.Tân Thới Nhất, Q12, TPHCM

Và một bên là người lao động (NLĐ): Ông/Bà : **CÁI PHÚC THIÊN KHOA**
Sinh ngày: 26/10/1979 tại: Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú/cư trú: 61/39 Đường 783 Tạ Quang Bửu , Phường 4 , Quận 8 , TP HCM
Số CMND/Hộ chiếu: 024998719 cấp ngày: 04/06/2008 tại: CA TP Hồ Chí Minh
Số Giấy phép lao động: .....cấp ngày...../...../.....

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
1.1. Công việc NLĐ phải làm: Hoàn thành các công việc trong chuyên môn của mình
1.2. Chức vụ/chức danh: Quản Đốc
1.3. Địa điểm làm việc: 35/19/8 Phan Văn Hớn, KP4, P.Tân Thới Nhất, Q12, TPHCM

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng:
2.1. Loại hợp đồng lao động: Không thời hạn
2.2. Thời gian thực hiện hợp HĐLĐ: từ 05/01/2021

Điều 3.Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác:
3.1.Mức lương của người lao động, bao gồm:
- Mức lương chức danh tính theo thời gian: **35.000.000** đồng /tháng
3.2. Hình thức trả lương: Trả 1 lần vào cuối của tháng bằng tiền mặt, lương thời gian
3.3 Cách tính lương thời gian (Theo tháng tính trên 26 ngày công làm việc)
3.4 Chế độ đào tạo: Theo tình hình phát triển của công ty
3.5. Bảo hiểm xã hội: Theo chế độ hiện hành
- Công ty chi trả: 17.5% BHXH, 3%BHYT, 1% BHTN
- Người lao động : 8% BHXH, 1.5%BHYT, 1% BHTN
3.6. Thưởng tết (Lương tháng 13)
- Hàng năm căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực tế của Công ty, Công ty sẽ xét thưởng lương tháng 13 vào dịp Tết Âm lịch. Tiền thưởng sẽ căn cứ vào quy chế xét thưởng của doanh nghiệp và tương ứng theo số tháng làm việc thực tế trong năm của người lao động.

❖ cách tính tiền thưởng (nếu có) :

$$\text{Tiền thưởng} = \frac{\text{Tổng thu nhập các tháng}}{\text{12 tháng}}$$

Điều 4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:
4.1. Thời giờ làm việc: 08 giờ một ngày, 6 ngày trong một tuần.
4.2. Thời giờ nghỉ ngơi:
- Thời gian nghỉ hằng tuần: CN hàng tuần; Chấp thuận tăng ca chủ nhật nếu công ty cần.
- Thời gian nghỉ lễ, tết hằng năm: Theo quy chế của công ty
4.3. Tăng ca (làm thêm giờ) ngày thường không quá 30 (giờ) trong 1 tháng.

Điều 5. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động:

5.1. NLĐ được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Tùy vào tính chất công việc
5.2. Ngoài ra được trang bị bảo hộ lao động: Khẩu trang .

Điều 6. Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi của người lao động:

6.1. Nghĩa vụ:

- Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của Lãnh đạo phòng/ban/bộ phận và Lãnh đạo công ty;
- Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động;
- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể của Công ty;
- Thực hiện việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
- Chấp hành và tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn vệ sinh lao động và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Bồi thường trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật.

6.2. Quyền hạn:

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật lao động.

6.3. Quyền lợi:

- Được hưởng tiền lương/tiền công theo Điều 3 của Hợp đồng này;
- Được hưởng các chế độ và phúc lợi khác theo quy định tại Thỏa ước lao động tập thể của công ty, Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của BLLĐ, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn, lao động , bệnh nghề nghiệp.
- Được hưởng các khoản thưởng; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy chế thưởng, đào tạo và các quy chế khác của công ty.

Điều 7. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

7.1. Nghĩa vụ:

- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong HĐLĐ để NLĐ làm việc đạt hiệu quả;
- Đảm bảo việc làm cho NLĐ theo HĐLĐ đã ký;
- Thanh toán đầy đủ, kịp thời và dứt điểm các chế độ và quyền lợi của NLĐ đã cam kết trong HĐLĐ.

7.2. Quyền hạn:

Có quyền điều hành, điều chuyển tạm thời NLĐ, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan.

Điều 8. Điều khoản chung

8.1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của TƯLĐTT
8.2.Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng(PLHĐ) thì nội dung của PLHĐ cũng có giá trị như các nội dung của HĐLĐ này. PLHĐ là một bộ phận không thể tách rời hợp đồng chính.
8.3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ: 05/01/2021

Người lao động (ký và ghi rõ họ tên)	**Người sử dụng lao động** (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÁI PHÚC THIÊN KHOA	**NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM**